

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-091	처분요구일자	2020.12.21.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	계약업무 처리 시 계약관리절차서 준수 필요		

지 적 내 용

○○○(주)는 국가계약법 준수 및 내실 있는 계약 업무 추진을 위해 2020.06.23.에 “계약관리절차서”를 제정(개정 2020.09.22.)하여 계약업무에 적용하고 있으며, 같은 절차서 2.일반사항에는 계약에 관한 사항은 국가계약법, 공기업·준정부기관 계약사무규칙 및 계약예규를 준용하도록 되어 있다.

○○○(주)는 물품/용역/공사 관련 계약 업무 추진 시 “계약관리절차서”에 발주계획 수립, 업체선정, 계약체결, 계약관리, 계약종결 등 계약단계별로 확인 또는 따라야 하는 절차가 정해져 있으므로 이에 맞추어 업무를 수행해야 한다.

그런데 “계약관리절차서” 제정 이후 ○○○(주)의 현장 사업소 등 사업부서에서 수행한 계약업무 절차를 확인한 결과 수의계약 적법성 검토절차 미준수, 중소기업 경쟁제품 검토절차 미준수, 사업착수 시 감독자 미지정, 사업준공 시 대가지급 기한 미준수 등 “계약관리절차서”에서 정하고 있는 사항이 제대로 이행되고 있지 않는 것으로 확인되었다.

【표】 계약업무 수행 시 계약관리절차서에 따른 절차 미이행 사례

구분	계약절차서 관련 조항	이행절차	미이행 사례	비고
수의계약 적법성 검토절차 미준수	II.발주계획수립, ‘2.2.3 수의계약 적법성 검토	공급가액이 5백만 원을 초과하는 수의계약 사업의 경우 수의 계약사유서를 첨부하여 계약부서의 검토를 완료하여야 함	수의계약 대상 건수 27건 중 12건만 절차 이행	검토를 완료하였으나 검토 미흡 사항확인 ¹⁾

중소 기업자간 경쟁제품 검토절차 미준수	1.부서별 주요 소관사항 및 2.1.2 3)	발주부서에서는 중소기업자간 경쟁제품 또는 중소기업자 우선 조달제도 해당 여부에 대한 검 토서를 작성하고 계약부서는 그 에 대한 검토를 실시하여야 함	계약관리절차서 가 제정된 이후 체결된 35건의 계약 중 11건만 절차 이행	
사업 착수 시 감독자 미지정	2.업무수행절차 의 2.2 감독	발주부서에서는 사업 착수 시 사업의 원활한 관리 감 독을 위하여 감독자를 지 정하여야 함	계약관리절차서가 제정된 이후 계약 중 감독자 지정이 필요한 18건 중 2 건만 절차 이행	

한편 ○○○(주)가 준용하여야 하는 “공기업·준정부기관 계약사무규칙” 제8조 제3항 및 제8조 제4항에 따르면 수의계약 추진 시 수의계약 상대 업체로부터 임원의 명단이 기재된 문서를 제출 받아 발주 기관을 퇴직한 지 2년 이내인 자가 임원으로 재직하는 지를 확인한 이후에 해당자가 있는 경우에는 수의계약을 체결할 수 없다고 되어 있다.

이와 관련하여 “계약관리절차서” 제정 이후 2020.09.30까지 체결된 수의계약 내역을 확인한 결과 공기업·준정부기관 계약사무규칙에 따른 퇴직자 확인 절차는 거치지 않고 있었으며 “계약관리절차서”에도 퇴직자 확인 절차에 대한 내용이 없어 보완이 필요한 것으로 나타났다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 감사 지적사항에 대한 별다른 이견의 제시하지 않았으며 현장 사업소 직원을 대상으로 “계약관리절차서” 교육 등을 시행하여 계약체계를 갖추어 나가겠다고 답변하였다.

1) △△△유지관리 사업소 가구 구매의 경우 “사업소 전환 날짜에 맞춰 납품이 이뤄질 수 있도록 수의계약으로 진행”한다는 사유로 수의계약 검토를 완료함

조치할 사항

○○○(주) 사장은 물품/용역/공사 사업을 위한 “계약관리절차서”가 제정되어 업무에 적용되고 있음에도 【표】와 같은 문제점이 발생되고 있으므로 “계약관리절차서”에 대한 교육 등을 실시하시기 바라며, 수의계약 시 관련 지침에 따른 퇴직자 확인 절차를 마련하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략